PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho
CNPJ: 45.623.600/0001-44

OFICIO Nº 67/2026

Pinhalzinho, 22 de junho de 2026.

Em resposta ao quanto solicitado através do Pedido de Informação nº 17/2026, referente informação sobre o Decreto Municipal 3.871/2026, de 10 de junho de 2026, segue em anexo resposta do Chefe de Seção de Planejamento.

Atenciosamente,

Sebastião Zanardi
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
José Ricardo Kiota
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Pinhalzinho – SP

RECEBEMOS
em 22 / 06 / 2026
CÂMARA MUNICIPAL PINHALZINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SEÇÃO DE PLANEJAMENTO

RESPOSTA N° 017/2026

Aos excelentíssimos srs. Vereadores.

Assunto: Resposta ao pedido de informação n° 017/2026 "Informações sobre o Decreto Municipal 3.871/2026, de 10 de junho de 2026".

Venho, respeitosamente responder a indagação proposta pelos vereadores, Rita de Cassia Aparecida Faria, José Vitor Alcântara, Helber Henrique de Araújo, Antônio Donizete da Silva, Pedro Gomes Franco Filho, Dirce Destro Moreira De Oliveira, Wagner José Franco de Godoi, e Murilo Cenciani Franco no pedido de informação n° 017/2026:

"Em virtude da polêmica surgida com a publicação do Decreto Municipal 3.871/2026, de 10 de junho de 2026 que "dispõe sobre a nova regulamentação da Lei Complementar 23/2019, de 30 de outubro de 2019", revogando tacitamente o Decreto Municipal 3.253/2020, de 16 de março de 2020, que "dispunha sobre a regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, instituído pela Lei Complementar 23/2019", em especial ao retirar o representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA como integrante do Conselho Gestor do referido Fundo, questiona-se:

1 Por qual motivo foi publicado este novo Decreto?

2 Por qual motivo foi retirada a representação de membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA como integrante do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI ?

3. Quanto a menciona portaria, qual o critério utilizada para a escolha dos membros da Sociedade Civil? Tais representantes possuem vinculo efetivo no município de pinhalzinho? ".

Para prestar os esclarecimentos cabíveis, nos seguintes termos, em atenção ao Pedido de Informação n° 017/2026, formulado por esta Casa Legislativa.

Preliminarmente, entende-se oportuno registrar um esclarecimento quanto à premissa apresentada no questionamento.

Embora o texto faça referência à suposta revogação do Decreto Municipal n° 3.253/2020 pelo Decreto Municipal n° 3.871/2026, verifica-se que o Decreto n° 3.253/2020 já havia sido expressamente revogado pelo Decreto Municipal n° 3.534/2022. Assim, quando da edição do Decreto Municipal n° 3.871/2026, o referido ato normativo já não se encontrava vigente.

Dessa forma, a edição do Decreto Municipal n° 3.871/2026 não implicou na revogação do Decreto Municipal n° 3.253/2020, uma vez que este já havia sido retirado do ordenamento jurídico municipal por meio de revogação expressa anterior.

Feito esse esclarecimento, passa-se à análise dos questionamentos formulados acerca da composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI.

1. Da nova redação do Decreto:

O Decreto Municipal nº 3.871, de 10 de junho de 2026, foi editado com a finalidade de promover a atualização e adequação da regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI à atual estrutura administrativa do Município, bem como aperfeiçoar os mecanismos de governança, acompanhamento, fiscalização e transparência relacionados à gestão dos recursos do Fundo.

Referida atualização mostrou-se necessária em razão das alterações promovidas na organização administrativa municipal ao longo dos últimos anos, em especial aquelas decorrentes da Lei Complementar nº 66, de 13 de junho de 2025, que promoveu modificações na estrutura administrativa do Município. Nesse contexto, o novo decreto buscou harmonizar a regulamentação do FMSAI com a realidade institucional vigente, adequando a composição de seus órgãos de gestão e controle às competências e atribuições atualmente existentes na Administração Municipal.

A medida também levou em consideração as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP, especialmente aquelas relacionadas aos critérios de governança, controle social, transparência e prestação de contas dos Fundos Municipais de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, originalmente disciplinados pela Deliberação ARSESP nº 870/2019 e posteriormente consolidados pela Deliberação ARSESP nº 1.545/2024.

Nesse contexto, a nova regulamentação buscou conferir maior clareza quanto à composição, competências e funcionamento do Conselho Gestor do FMSAI, adequando sua estrutura à realidade administrativa municipal e às exigências atualmente aplicáveis aos fundos municipais de saneamento.

2. Dos motivos da retirada da representação de membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA:

Inicialmente, cabe esclarecer que a legislação municipal que instituiu o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura não estabelece cadeira específica destinada ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA junto ao Conselho Gestor do FMSAI.

Dessa forma, o Decreto Municipal nº 3.871/2026 não suprimiu sua representação, mas apenas promoveu a reorganização da composição do Conselho Gestor de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentação municipal vigente.

Importante ressaltar que as deliberações da ARSESP que disciplinam os Fundos Municipais de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura não exigem a participação obrigatória do COMDEMA na composição do Conselho Gestor, exigindo, contudo, a existência de mecanismos de governança, acompanhamento, fiscalização e controle social dos recursos do Fundo.

Além disso, não houve qualquer exclusão da representação ambiental das deliberações relacionadas ao FMSAI. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente permanece integrando o Conselho Gestor como membro permanente, participando diretamente das discussões e deliberações referentes à aplicação dos recursos do Fundo.

Cumpre destacar, ainda, que o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente possui assento próprio no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, nos termos da legislação municipal pertinente, permanecendo assegurada a interlocução institucional entre as políticas ambientais do Município e as ações financiadas pelo FMSAI.

Portanto, a alteração promovida pelo Decreto nº 3.871/2026 não representou exclusão da pauta ambiental ou redução da participação do setor ambiental na gestão do Fundo, mas tão somente adequação da estrutura do Conselho Gestor à legislação municipal e às diretrizes regulatórias atualmente vigentes.

3. O critério utilizado para a escolha dos membros da sociedade civil;

A escolha dos representantes da sociedade civil observou os critérios previstos no Decreto Municipal nº 3.871/2026, que estabelece a participação de um representante ligado direta ou indiretamente ao setor de saneamento básico e de dois representantes da sociedade civil em geral.

Os representantes nomeados possuem vínculo efetivo com a comunidade local e residência no Município de Pinhalzinho, atendendo aos objetivos de participação social e representatividade previstos na regulamentação municipal.

Assim, permanecemos à disposição de Vossas Excelências, com os canais de diálogo abertos, certos de que a colaboração entre os Poderes constitui a base de uma gestão pública transparente, eficiente e democrática.

Sem mais para o momento, aproveito da oportunidade para renovar protestos de real estima e distinta consideração.

Pinhalzinho, 22 de junho de 2026.

Leodécio Alves de Lima Filho
CHEFE DA SEÇÃO DE PLANEJAMENTO